

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3308/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายประวัติหรือประวัต เจริญศิริ

จำเลย

นายสุขสันต์ เจริญพานิชเสรี ทนาย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 200

ความว่า คดีนี้โจทก์ได้ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2535 แต่เนื่องจากจำเลยได้ย้ายไปอยู่บ้านแห่งใหม่ จึงทำให้จำเลยไม่ได้รับสำเนาฎีกาของโจทก์ และจำเลยได้ทราบว่ โจทก์ฎีกาต่อเมื่อได้พ้นกำหนดระยะเวลาให้ยื่นคำแก้ฎีกา ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้แล้ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดมีคำสั่งให้รับคำแก้ฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 84)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคหนึ่ง จำคุก 4 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ชั่งจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 81)

ทนายจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว พร้อมกับคำแก้ฎีกา(อันดับ 84,85)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว ให้รับคำแก้วิพากษ์ของจำเลย ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

วิเคราะห์แล้ว ให้รับคำแก้ปัญหาของจำเลย ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(สุชาติ สุขสมิตร์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เชียรไท สุนทรนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ